

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1068

9 de febrero de 2026

Presentado por la señora *Santiago Negrón* y el señor *González Costa*

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para añadir un nuevo inciso (25) al Artículo 6 de la Ley 51-1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, con el fin de viabilizar el derecho a la reubicación, en el ambiente menos restrictivo posible reconocido, al estudiantado del Programa de Educación Especial (PEI) por el ordenamiento local y federal; y para decretar otras disposiciones complementarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como meta general, el propósito de la Educación Especial es procurar que el estudiantado con diversidad funcional obtenga el adiestramiento y educación necesarios para lograr una transición apropiada a la educación postsecundaria, al empleo o a la vida independiente, según resulte apropiado a cada estudiante.¹ A este modelo de provisión de servicios educativos especiales se le denomina FAPE, por sus siglas en inglés.² IDEA define FAPE como aquella educación que se financia con fondos públicos, sin cargo al recipiente, bajo supervisión y dirección del Estado, siguiendo los estándares de calidad de la agencia educativa local, que incluye el ofrecimiento de los niveles preescolar, elemental y secundario, y que se provee de conformidad con el Programa Educativo

¹ *Individuals with Disabilities Education Act* (IDEA), 20 U.S.C. § 1414 (d)(1)(a)(i)(VIII).

² Free, appropriate, public education.

Individualizado (PEI).³ Este último elemento, el PEI, es la piedra angular de la Educación Especial.⁴ El PEI identifica las necesidades educativas especiales de los estudiantes y describe los servicios (educativos y relacionados) que la escuela y el Departamento de Educación deben proveer para suplir esas necesidades.⁵ Según implica su nombre, el PEI es un plan individualizado y alineado a las necesidades únicas de cada estudiante, según esas necesidades varíen a través de su vida escolar.⁶

Aunque el PEI debe actualizarse mínimamente una vez al año,⁷ por tratarse de un documento de referencia que refleja las capacidades y necesidades presentes de la niña o niño, el ordenamiento concibe el PEI como un documento vivo, sujeto a ser revisado cuantas veces haga falta para propiciar el desarrollo de cada estudiante. De esta manera, IDEA establece que:

“The local educational agency shall ensure that ... the IEP Team—

- (i) reviews the child’s IEP periodically, but not less frequently than annually, to determine whether the annual goals for the child are being achieved; and
- (ii) revises the IEP as appropriate to address—
 - (I) any lack of expected progress toward the annual goals and in the general education curriculum, where appropriate;
 - (II) the results of any reevaluation conducted under this section;
 - (III) information about the child provided to, or by, the parents, ...
 - (IV) the child’s anticipated needs; or
 - (V) other matters.⁸”

El requisito de revisar el PEI incluye la facultad de reconsiderar la ubicación del estudiante cuando, entre otras circunstancias, esta no sea conducente a las metas del estudiante o cuando la ubicación provista no constituya el ambiente menos restrictivo posible.

³ 20 USCS § 1401.

⁴ El Tribunal Supremo de Estados Unidos denomina al PEI, “the centerpiece of the statute’s education delivery system for disabled children”. *Honig v. Doe*, 484 U.S. 305, 311 (1988).

⁵ 20 U.S.C. §1414(d)(1)(A)(i).

⁶ *Id.*

⁷ 20 U.S.C. §1414(d)(1)(B).

⁸ 20 U.S.C.S. § 1414.

La Ley 51-1996, según enmendada, establece que la designación del ambiente menos restrictivo posible no es solo un mandato de naturaleza federal, sino que es la política pública del Gobierno de Puerto Rico: “Forma parte de esta política pública sobre las personas con impedimentos, hasta donde los recursos del Estado lo permitan, garantizar ... [u]na educación pública, gratuita y apropiada, en el ambiente menos restrictivo posible...”.⁹ El ambiente menos restrictivo es la “ubicación que propicia que la persona con impedimentos se eduque entre personas sin impedimentos. Cuando las condiciones o necesidades de la persona no lo permitan, aun con la utilización de ayudas y servicios suplementarios, tendrá derecho a una ubicación apropiada de acuerdo al continuo de servicios y a la reglamentación vigente”.¹⁰ Tan indiscutible es el texto de la ley que el estatuto crea una causa de acción especial para que las madres o padres de estudiantes registradas en el Programa de Educación Especial se querellen en caso de incumplimiento: “Los padres tendrán derecho a: ... [r]adicar querella para solicitar reunión de mediación o vista administrativa, en caso de que la persona con impedimentos no esté recibiendo una educación apropiada, en el ambiente menos restrictivo y de acuerdo a los arreglos de servicios contenidos en el PISF, PEI o PIER, según sea el caso”.¹¹

A pesar de la precisión del lenguaje de las leyes citadas, se han levantado denuncias entre las familias y docentes en el sentido de que el Departamento de Educación está imponiendo restricciones a la reubicación de estudiantes, que por razón de sus capacidades, talentos o rehabilitación, deberían ser transferidos de un programa (o “ruta”) de estudios a otro; principalmente, de la Ruta 2 (un programa preparado por la agencia para estudiantes con un funcionamiento bajo o un nivel de gravedad moderado) a la Ruta 1, (un programa con acceso curricular regular, diseñado para que el estudiante continúe estudios postsecundarios en una universidad, colegio o institución o para obtener un empleo competitivo). Según las preocupaciones planteadas por familias

⁹ Ley 51-1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”, Artículo 3. Énfasis suplido.

¹⁰ *Id.*, Artículo 2.

¹¹ *Id.*, Artículo 4. Énfasis suplido.

y miembros de las comunidades escolares, en determinadas instancias se ha señalado la ausencia de calificaciones o notas tradicionales como impedimento para considerar la reubicación de estudiantes ubicados en determinados programas o modalidades educativas. Sin embargo, la ausencia de calificaciones tradicionales, por sí sola, no debe impedir que se evalúe de manera individualizada si las capacidades, el progreso y las necesidades presentes del estudiante justifican reconsiderar su ubicación educativa.

Resulta necesario procurar que los derechos del estudiantado del Programa de Educación Especial cuenten con procedimientos claros, uniformes y debidamente establecidos que permitan canalizar adecuadamente los procesos relacionados con su reubicación y garantizar que las determinaciones correspondientes respondan a las necesidades particulares de cada estudiante y a la política pública vigente. En atención a ello, es menester que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico establezca, de forma expresa y específica, la responsabilidad de la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos del Departamento de Educación de adoptar guías concretas y procedimientos específicos que permitan reubicar al estudiantado registrado en el Programa de Educación Especial en el ambiente menos restrictivo. De esta manera, se llevará a consecución el interés de viabilizar el derecho a la reubicación reconocido en el ordenamiento estatal y federal.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se añade un nuevo inciso (25) al Artículo 6 de la Ley 51-1996, según
2 enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con
3 Impedimentos”, que leerá como sigue:

4 “Artículo 6.- Funciones de la Secretaría Auxiliar de Servicios
5 Educativos Integrales para Personas con Impedimentos.

6 Sin que ello constituya una limitación, las siguientes serán las
7 funciones de la Secretaría Auxiliar:

1	(1) ...
2	(2) ...
3	(3) ...
4	(4) ...
5	(5) ...
6	(6) ...
7	(7) ...
8	(8) ...
9	(9) ...
10	(10) ...
11	(11) ...
12	(12) ...
13	(13) ...
14	(14) ...
15	(15) ...
16	(16) ...
17	(17) ...
18	(18) ...
19	(19) ...
20	(20) ...
21	(21) ...
22	(22) ...

1 (23) ...

2 (24) ...

3 (25) Diseñar guías concretas y procedimientos específicos que
4 garanticen el acceso del estudiantado registrado en el Programa
5 de Educación Especial a recibir servicios en el ambiente menos
6 restrictivo, de manera que se viabilice el derecho a la reubicación
7 reconocido en el ordenamiento estatal y federal.

8 Toda determinación relacionada con la reubicación del
9 estudiante se realizará de manera individualizada por el Comité
10 de Programación y Ubicación (COMPU), mediante el Programa
11 Educativo Individualizado (PEI), con la participación de la
12 madre, padre o encargado y tomando en consideración la
13 información evaluativa disponible, el progreso académico y
14 funcional, las necesidades actuales del estudiante y los apoyos y
15 servicios que este requiera.

16 Tales guías y procedimientos incluirán, pero no se limitarán
17 a, atender la transición entre programas, modalidades
18 educativas, alternativas de ubicación o modalidades de acceso
19 curricular, independientemente de la nomenclatura
20 administrativa utilizada por el Departamento de Educación; los
21 criterios para determinar, conforme al ordenamiento aplicable,
22 cuándo resulte necesaria una evaluación o reevaluación para

1 considerar la reubicación; los mecanismos para documentar y
2 notificar las determinaciones relacionadas con la reubicación y
3 los fundamentos educativos que las sustentan; y la integración
4 cabal y oportuna de los servicios relacionados, acomodados
5 razonables, ayudas y servicios suplementarios, tecnología
6 asistiva y demás apoyos que, conforme al PEI, resulten
7 necesarios para propiciar una transición efectiva tras la
8 reubicación.

9 La ausencia de calificaciones o notas tradicionales no
10 constituirá, por sí sola, fundamento suficiente para denegar o
11 retrasar la consideración de una reubicación. En tales
12 circunstancias, deberán considerarse otras fuentes pertinentes
13 de información que permitan evaluar el progreso académico,
14 funcional y educativo del estudiante.

15 Las guías y procedimientos deberán contemplar mecanismos
16 de orientación y capacitación para el personal escolar y los
17 profesionales que intervienen en los procesos de evaluación,
18 programación y ubicación educativa, así como orientación para
19 las madres, padres o encargados sobre los procedimientos
20 establecidos y las fuentes de información que podrán ser
21 consideradas para documentar el progreso del estudiante.

1 Las guías y procedimientos adoptados al amparo de este
2 inciso serán consistentes con la *Individuals with Disabilities*
3 *Education Act* (IDEA), sus reglamentos, esta Ley y las
4 salvaguardas procesales aplicables al Programa de Educación
5 Especial.”

6 Sección 2.- En un término que no excederá de ciento ochenta (180) días a partir de
7 la aprobación de esta Ley, el Departamento de Educación establecerá mediante
8 reglamentación, de conformidad con las disposiciones de la Ley 38-2017, según
9 enmendada, denominada “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno
10 de Puerto Rico”, las guías y procedimientos requeridos en el inciso (25) del Artículo 6 de
11 la Ley 51-1996, según enmendada, denominada “Ley de Servicios Educativos Integrales
12 para Personas con Impedimentos”; y cuyo contenido surge de la Sección 1 de esta Ley.

13 Sección 3.- Cláusula de supremacía.

14 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier norma interna
15 adoptada por el Departamento de Educación mediante reglamento, orden ejecutiva, carta
16 circular o instrucción verbal que no estuviere en armonía con ellas.

17 Sección 4.- Cláusula de separabilidad.

18 Si alguna de las disposiciones de esta Ley o su aplicación fuere declarada
19 inconstitucional o nula, tal dictamen de invalidez o nulidad no afectará la ejecutabilidad
20 y vigor de las restantes disposiciones que no hayan sido objeto de dictamen adverso.

- 1 Sección 5.- Cláusula de vigencia.
- 2 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.